歐盟 AI 法案附件三　口語研讀摘要

Annex III（高風險 AI 系統清單）— 給非法律背景讀者的重點整理

依據：Regulation (EU) 2024/1689 附件三，及第 6 條、第 26 條、第 27 條（節譯）。完整中英對照見 eu-ai-act-annex3_bilingual.docx。

本摘要為研讀筆記，不是法律意見。擷取日期 2026-11-04。

一、這份為什麼值得看

歐盟 AI 法案把 AI 系統依風險分級。「高風險」是管得最細的一級：要有風險管理、資料治理、紀錄、人為監督等一整套要求。到底哪些 AI 算高風險，主要就看兩個清單，一個是跟產品安全有關的附件一，另一個就是這份附件三。

附件三不是按技術分類，而是按「用在哪個領域做什麼事」分類。所以同一個聊天機器人，拿來介紹展品和拿來決定誰能領補助，風險等級可以完全不同。這個「看用途、不看技術」的邏輯，對判斷一套 AI 導覽設備該怎麼定位，非常實用。

二、它規定什麼：八大領域一覽

編號	領域	白話說明（舉例）
1	生物辨識	遠端生物辨識（如人群中認人）、依敏感特徵做生物辨識分類、情緒辨識。單純「確認你就是你自己」的驗證不在內。
2	關鍵基礎設施	作為道路交通、水電瓦斯、關鍵數位設施運作中的安全組件。
3	教育與職訓	決定入學 / 分班、評量學習成果、判斷適合的教育程度、考試監考偵測作弊。
4	就業與勞工管理	招募篩選履歷、評估應徵者、決定晉升或解僱、分派工作、監測員工績效。
5	基本私人與公共服務及給付	(a) 公務機關評估是否符合公共援助與服務（含醫療）資格，及核給、減少、撤銷、追回；(b) 信用評分；(c) 人壽與健康保險的風險

		評估與定價；(d) 緊急電話分類、派遣優先順序、急診檢傷。
6	執法	評估被害風險、測謊、評估證據可靠性、評估再犯風險、剖析。
7	移民、庇護與邊境	測謊、風險評估、協助審查簽證庇護居留申請、偵測與辨識人員。
8	司法與民主程序	協助法院查找與適用法律、影響選舉或公投結果。

另外要記得：列在附件三，只是「原則上算高風險」。第 6 條第 3 項還留了一條出口（見下一節）。

三、和本案最相關的條款

（一）附件三第 5 點(a)款

英文原文：AI systems intended to be used by public authorities or on behalf of public authorities to evaluate the eligibility of natural persons for essential public assistance benefits and services, including healthcare services, as well as to grant, reduce, revoke, or reclaim such benefits and services;

白話拆開來看，這一款有四個關鍵詞：

關鍵詞	意思
誰在用	公務機關，或代表公務機關的單位（包含受委託的廠商）。
做什麼	「評估自然人是否符合資格」，以及「核給、減少、撤銷、追回」給付與服務。
對象	基本公共援助給付與服務，法條明列包含醫療照護服務。
預期用途	用的是「預期用於」（intended to be used）。也就是看提供者 / 部署者設定的用途，不是看技術上做得到什麼。

重點是這一款管的是「評估資格」與「核給或撤銷」這類會影響一個人能不能拿到福利的判斷，而不是「提供福利資訊」。以我的閱讀，單純回答「有哪些補助、各自大概要什麼條件、去哪裡申請」，並不等於替人評估資格；但當系統開始輸出「你符合」「你不符合」「你可領多少」，就很接近這一款的範圍了。這個邊界的最終判斷需要法律專業確認。

（二）第 6 條第 3 項的例外

第 6 條第 2 項說附件三所列系統「應被視為高風險」，但第 3 項開了一個例外：如果該系統「沒有對健康、安全或基本權利造成重大危害風險，包括沒有實質影響決策結果」，就不算高風險。條文列了四種情形，符合任一種就適用：

款	英文要點	白話
(a)	narrow procedural task	只做狹義的程序性工作（例如格式轉換、分類歸檔）。
(b)	improve the result of a previously completed human activity	只是把人已經做完的工作成果再潤飾、改善。
(c)	detect decision-making patterns or deviations … not meant to replace or influence the previously completed human assessment, without proper human review	只是偵測決策模式有沒有偏離，不取代、不影響人已完成的評估，除非有適當人工審查。
(d)	preparatory task to an assessment	只做評估之前的準備性工作。

兩個必須注意的但書：

一、只要系統對自然人做「剖析」（profiling），不管符合上面哪一款，一律視為高風險。

二、認為自己不算高風險的提供者，必須在系統上市或啟用前把評估寫成文件（第 6 條第 4 項），並有登記義務；主管機關可以要求提供。也就是「自認不是」不能口說，要有紀錄。

（三）第 26、27 條：公部門若真的部署高風險系統會多什麼責任

如果結論是高風險，部署者（用的單位）要負的責任包括：依使用說明使用、指派有能力的人做人為監督、監測運作並通報風險與重大事故、至少保存日誌六個月、公務機關須確認系統已登記於歐盟資料庫、對受影響的人說明他們正被 AI 系統影響（第 26 條）；以及在部署前做「基本權利影響評估」，說明流程、使用期間與頻率、受影響族群、可能的危害、人為監督與補救申訴機制（第 27 條，適用於公法人與提供公共服務的私人實體）。這些責任的存在，也是「為什麼寧可不落入高風險範圍」的現實理由。

四、對公部門 AI 補助導覽服務定位的用處

這份附件給了一個清楚的設計方向：把 AI 定位在「補助導覽」（告訴民眾有哪些補助、一般條件、怎麼申請、去哪裡問），避免做「資格判定」（替民眾判斷能不能領、領多少、核准或駁回）。因為第 5 點(a)款盯的正是後者。

具體可以怎麼用這份依據：

1. 功能邊界：回答停在一般性資訊與引導，遇到需要個案認定的問題，轉給承辦人員或窗口，由人來判斷。

2. 輸出用語：避免「您符合資格」「您可領取多少」這類結論式句子；改用「依公告條件，通常需要……，實際以承辦單位審查為準」。

3. 不做剖析：不要依使用者的個人資料推論其身分、收入或健康狀態去推薦或排除；因為剖析一律回到高風險（第 6 條第 3 項末句）。

4. 即使自認屬例外，也留書面紀錄：把「為什麼這只是導覽或準備性工作、不實質影響決策結果」寫成設計文件，並留下人工審查機制。這與第 6 條第 4 項的精神一致，也方便日後對外說明。

5. 採購與規格：向廠商要求說明預期用途、不做資格判定的技術與流程限制、紀錄保存與人為介入機制，並寫入規格書或驗收條件。

五、還要核對什麼

1. 台灣不直接適用歐盟法。歐盟 AI 法案只能當作「參考標準」或國際比較的依據；實際要遵守的，是台灣現行法令（個人資料保護、政府採購、主管機關的 AI 相關規範與行政指引等）。請另行核對台灣最新規範，本摘要沒有查證。

2. 歐盟的邊界會變。第 6 條第 5 項要求執委會提供高風險與非高風險使用情境的實務指引（條文訂的期限是 2026 年 2 月 2 日前）。本摘要沒有查證該指引是否已發布及其內容，建議查閱，因為它最可能直接回答「導覽算不算資格評估」。

3. 現行有效版本與適用日期。來源網站出現「NEW / AMENDED」標示，顯示可能有修正提案或修訂版；各項高風險義務何時開始適用，也需要以官方最新公告確認。

4. 本檔文字來自歐盟執委會 AI Act Service Desk，附件三第 5 點(a)款已與另一網站逐字比對一致，但 EUR-Lex 官方版因站台擋下自動下載而未直接取得，引用前請用官方 PDF 再核對。

5. 「導覽」與「資格評估」的界線是法律判斷，尤其當系統會蒐集使用者個人資料、或其輸出會被承辦人當作審查依據時。建議在正式採用前，請法務或熟悉歐盟 AI 法案的專業者看過實際功能說明。

6. 中文譯文為研讀用，不是官方譯本。